

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 522/2536 บริษัท เซาท์อีสเอเซียโทรเลียมเอ็กซ์
โพลเรชั่น จำกัด

โจทก์

บริษัท มิตซูบิชิเอ็กซ์พลอเรชั่น
จำกัด

ผู้ร้อง

กรมสรรพากร

จำเลย

ป.รัชฎากร มาตรา 40 (4), มาตรา 70

พ.ร.บ.ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม พ.ศ.2514 มาตรา 4, มาตรา 13

การที่สถาบันการเงินในต่างประเทศให้บริษัทโจทก์ในต่างประเทศกู้ยืมเงิน เพื่อนำมาใช้จ่ายในการประกอบกิจการของบริษัทโจทก์สาขาในประเทศไทยเพื่อหารายได้ในประเทศไทยนั้น เมื่อได้รับดอกเบี้ยจากเงินที่ได้จากการประกอบกิจการในประเทศไทย ย่อมต้องเสียภาษีเงินได้จากเงินดอกเบี้ยดังกล่าวตามประมวลรัษฎากร มาตรา 70(2) โดยไม่ต้องคำนึงว่าเงินดอกเบี้ยนี้บริษัทโจทก์สาขาในประเทศไทย ผู้ส่งไปชำระให้แก่สถาบันการเงินที่ให้กู้ยืมโดยตรง หรือบริษัทโจทก์ในต่างประเทศชำระไปก่อนแล้วบริษัทโจทก์สาขาในประเทศไทยจึงส่งคืนไปให้บริษัทโจทก์ในต่างประเทศ เพราะไม่ว่าจะชำระโดยวิธีใด ก็เป็นการเอาเงินที่ได้จากการประกอบกิจการในประเทศไทยที่เป็นเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(4) ไปชำระดอกเบี้ยให้แก่ผู้ให้กู้ยืม บริษัทหรือนิติบุคคลที่จะได้รับยกเว้นภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร หรือภาษีอากรตามกฎหมายอื่นดังที่บัญญัติไว้ในมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติภาษีเงินได้

ปิโตรเลียมฯ นั้น จะต้องเป็นบริษัทตามคำจำกัดความในมาตรา 4 แห่ง พระราชบัญญัติดังกล่าว เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าสถาบันการเงินในต่างประเทศที่ให้บริษัทโจทก์กู้ยืมเงิน มิใช่เป็นบริษัทตามคำจำกัดความดังกล่าว จึงไม่ได้รับยกเว้นภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น ประกอบธุรกิจสำรวจขุดเจาะ ผลิตและจำหน่ายปิโตรเลียม ในปี 2522 บริษัทโจทก์ได้ทำสัญญากู้ยืมเงินจากธนาคารหลายแห่งในประเทศญี่ปุ่น เพื่อนำเงินกู้มาใช้เป็นเงินลงทุนในประเทศไทย โดยทำสัญญากันในประเทศญี่ปุ่นและบริษัทโจทก์จะต้องชำระเงินต้นและดอกเบี้ยให้แก่ผู้ให้กู้ ณ ประเทศญี่ปุ่นต่อมาในปี 2524 บริษัทโจทก์ได้จดทะเบียนจัดตั้งสาขาขึ้นในประเทศไทย เงินที่ใช้ในการดำเนินงานของสาขาทั้งหมด บริษัทโจทก์ในประเทศญี่ปุ่นเป็นผู้ส่งมาเป็นระยะ ๆ เมื่อบริษัทโจทก์สาขาประเทศไทยดำเนินการจำหน่ายปิโตรเลียมได้ หักค่าใช้จ่ายแล้วเหลือเงินเท่าใดก็จะส่งกลับคืนไปให้บริษัทโจทก์ประเทศญี่ปุ่นในการดำเนินการนี้เนื่องจากต้องลงทุนมาก บริษัทโจทก์ต้องจัดวางระบบบัญชีให้ได้มาตรฐาน และต้องการที่จะทราบว่าต้นทุนเป็นเท่าใดดังนั้น ในรอบปีบัญชีแรกของบริษัทโจทก์สาขาประเทศไทยจึงได้นำเงินลงทุนและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่บริษัทโจทก์ประเทศญี่ปุ่นได้ใช้จ่ายไปตั้งแต่ปี 2514 ซึ่งเป็นปีแรกของการดำเนินการมาลงบัญชีของสาขาประเทศไทยเป็นต้นทุนของบริษัทโจทก์ด้วย รวมทั้งค่าดอกเบี้ยที่บริษัทโจทก์ประเทศญี่ปุ่นจ่ายให้แก่ผู้ให้กู้สำหรับในรอบปีบัญชีถัดไปก็ทำเช่นเดียวกัน โดยดอกเบี้ยที่บริษัทโจทก์ประเทศญี่ปุ่นได้จ่ายไปนั้น สาขาประเทศไทยมิได้ถือเอาเป็นค่าใช้จ่ายของสาขาประเทศไทยในการคิดคำนวณกำไรสุทธิแต่อย่างใดต่อมาเจ้าพนักงานประเมินแจ้งให้บริษัทโจทก์สาขา

ประเทศไทยนำส่งภาษีเงินได้นิติบุคคลอ้างว่าโจทก์ได้ส่งเงินได้พึงประเมินตาม มาตรา 40(4)(ก) ออกไปให้สถาบันการเงินต่างประเทศ โดยมีได้หักภาษี ณ ที่จ่ายนำ ส่งตามมาตรา 70 จึงให้ชำระภาษีและเงินเพิ่มซึ่งโจทก์ไม่เห็นด้วยเพราะเงินค่า ดอกเบี้ยนี้บริษัทโจทก์ประเทศญี่ปุ่นเป็นผู้ชำระโดยตรง บริษัทโจทก์สาขา ประเทศไทยมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยถือไม่ได้ว่าเป็นการส่งเงินออกไปจาก ประเทศไทยเพื่อชำระหนี้ค่าดอกเบี้ย ขอให้เพิกถอนคำสั่งของเจ้าพนักงานประเมิน และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์

จำเลยให้การว่า การกู้ยืมเงินนี้ บริษัทโจทก์ประเทศญี่ปุ่นกู้ยืมมาเพื่อใช้ใน กิจการสาขาประเทศไทยโดยตรง ดอกเบี้ยเงินกู้ดังกล่าว บริษัทโจทก์ประเทศญี่ปุ่น เป็นผู้จ่ายแทนให้แก่สาขาประเทศไทย เมื่อบริษัทโจทก์ส่งดอกเบี้ยเงินกู้ อันเป็นเงิน ได้พึงประเมินตามมาตรา 40(4)(ก) เข้าลักษณะเป็นเงินได้ที่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 70(2) แต่บริษัทโจทก์มิได้หัก บริษัทโจทก์จึงต้องรับผิดชอบ ขอให้ ยกฟ้อง

ศาลภาษีอากรกลางพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของโจทก์ข้อแรกว่า สถาบันการเงินในประเทศญี่ปุ่นผู้ได้รับดอกเบี้ยเงินกู้จากโจทก์ในประเทศญี่ปุ่นต้อง เสียภาษีเงินได้ในเงินดอกเบี้ยดังกล่าว ตามประมวลรัษฎากร มาตรา 70 หรือไม่ เห็น ว่า ประมวลรัษฎากรมาตรา 70(2) มีเจตนารมณ์มุ่งให้เก็บภาษีเงินได้จากบริษัทหรือ ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ มิได้ประกอบกิจการใน ประเทศไทย แต่ได้รับเงินดอกเบี้ยเงินกู้ยืมที่จ่ายจากหรือในประเทศไทย ทั้งนี้เพราะ เป็นเงินที่ได้จากการประกอบกิจการในประเทศไทย ในกรณีของโจทก์คดีนี้ ข้อเท็จ

จริงฟังได้ว่า บริษัทโจทก์ในประเทศญี่ปุ่นได้กู้เงินจากสถาบันการเงินในประเทศญี่ปุ่น เพื่อส่งมาใช้จ่ายในกิจการของบริษัทโจทก์สาขาในประเทศไทยโดยเฉพาะ และเมื่อ โจทก์สาขาในประเทศไทยประกอบกิจการมีรายได้แล้วก็จัดส่งไปให้บริษัทโจทก์ที่ ประเทศญี่ปุ่นเพื่อใช้คืนเงินต้นและดอกเบี้ยแก่สถาบันการเงินที่ให้กู้ยืมนั้น จึงเห็นได้ว่าเงินที่สถาบันการเงินในประเทศญี่ปุ่นให้กู้ยืมมานั้นก็นำมาใช้จ่ายในการ ประกอบกิจการเพื่อหารายได้ในประเทศไทยเมื่อได้รับดอกเบี้ยจากเงินที่ได้จากการ ประกอบกิจการในประเทศไทยจึงต้องเสียภาษีเงินได้จากเงินดอกเบี้ยดังกล่าวตาม เจตนารมณ์ของประมวลรัษฎากร มาตรา 70(2) โดยไม่ต้องคำนึงว่าเงินดอกเบี้ยนี้ บริษัทโจทก์สาขาในประเทศไทยเป็นผู้ส่งไปชำระให้แก่สถาบันการเงินที่ให้กู้ยืมนั้น โดยตรง หรือบริษัทโจทก์ในประเทศญี่ปุ่นชำระไปก่อน แล้วบริษัทโจทก์สาขาใน ประเทศไทยจึงส่งคืนไปให้บริษัทโจทก์ในประเทศญี่ปุ่น เพราะไม่ว่าจะชำระโดยวิธีใด ก็เป็นการเอาเงินที่ได้จากการประกอบกิจการในประเทศไทยที่เป็นเงินได้พึงประเมิน ตามมาตรา 40(4) ไปชำระดอกเบี้ยให้แก่ผู้ให้กู้ยืมนั่นเอง ที่โจทก์อุทธรณ์อ้างว่า สถาบันการเงินในประเทศญี่ปุ่นผู้ให้กู้ยืมมิได้รับชำระดอกเบี้ยโดยตรงจากบริษัท โจทก์สาขาในประเทศไทย สถาบันการเงินดังกล่าวจึงไม่ต้องเสียภาษีเงินได้ในเงิน ดอกเบี้ยที่ได้รับชำระ โจทก์จึงไม่มีหน้าที่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายนั้น จึงฟังไม่ขึ้น

ปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของโจทก์อีกข้อหนึ่งมีว่าสถาบันการเงินใน ประเทศญี่ปุ่นที่ให้โจทก์กู้ยืมเงินนั้นได้รับยกเว้นภาษีอากรตามพระราชบัญญัติภาษี เงินได้ปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 มาตรา 13 หรือไม่ โดยโจทก์อุทธรณ์ว่า บริษัทจำกัด และนิติบุคคลที่ได้รับยกเว้นภาษีตาม มาตรา 13 ไม่จำเป็นต้องเป็นบริษัทตามกฎหมาย ปิโตรเลียมตามคำนิยามของคำว่า "บริษัท" ในมาตรา 4 สถาบันการเงินที่ให้โจทก์กู้ ยืมเงินแม้เป็นบริษัทธรรมดาที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายประเทศญี่ปุ่นก็ได้รับการยกเว้น ภาษี ตามมาตรา 13 ศาลฎีกาเห็นว่า เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติภาษีเงิน ได้ปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 มีว่า เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายที่จะเก็บภาษีเงินได้จากผู้

ประกอบกิจการปิโตรเลียมตามอัตราและวิธีการพิเศษต่างหากจากภาษีเงินได้ที่เก็บตามประมวลรัษฎากร จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้จากเหตุผลดังกล่าวทำให้เห็นเจตนารมณ์ของมาตรา 13 ว่า เหตุที่มาตรา 13 บัญญัติให้บริษัทจำกัดหรือนิติบุคคลที่มีสภาพเช่นเดียวกับบริษัทจำกัดซึ่งตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศได้รับยกเว้นภาษีอากรตามประมวลรัษฎากรและภาษีอากรตามกฎหมายอื่นก็เพราะบริษัทหรือนิติบุคคลดังกล่าวต้องเสียภาษีตามพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 อยู่แล้ว และบริษัทหรือนิติบุคคลที่จะต้องเสียภาษีตามพระราชบัญญัตินี้จะต้องเป็นบริษัทหรือนิติบุคคลที่ประกอบกิจการปิโตรเลียมดังที่ปรากฏในเหตุผลแห่งการประกาศใช้พระราชบัญญัตินี้ ดังนั้นบริษัทหรือนิติบุคคลที่จะได้รับยกเว้นภาษีอากรตามประมวลรัษฎากรหรือภาษีอากรตามกฎหมายอื่นดังที่บัญญัติไว้ในมาตรา 13 จะต้องเป็น "บริษัท" ตามคำจำกัดความในมาตรา 4 คือ ต้องเป็นบริษัทตามกฎหมายว่าด้วยปิโตรเลียม ซึ่ง (1) ได้รับสัมปทานหรือมีส่วนได้เสียร่วมกันในสัมปทาน หรือ (2) ชื่อน้ำมันดิบที่บริษัทตาม (1) เป็นผู้ผลิตเพื่อส่งน้ำมันดิบนั้นทั้งหมดออกนอกราชอาณาจักร แต่ข้อเท็จจริงได้ความว่า สถาบันการเงินในประเทศญี่ปุ่นที่ให้โจทก์กู้ยืมเงินนั้นมิใช่เป็น "บริษัท" ตามคำจำกัดความในมาตรา 4 แต่อย่างใด สถาบันการเงินดังกล่าวจึงไม่ได้รับยกเว้นภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร เพราะฉะนั้นแล้วบริษัทหรือนิติบุคคลธรรมดาทั่ว ๆ ไป ที่ไม่มีหน้าที่ต้องเสียภาษีอากรตามพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 เมื่อมีเงินได้จากบริษัทตามกฎหมายปิโตรเลียมแล้วก็จะไม่ต้องเสียภาษีอากรประมวลรัษฎากรหรือภาษีอากรตามกฎหมายอื่น เท่ากับไม่ต้องเสียภาษีใด ๆ เลย ซึ่งกฎหมายย่อมไม่มีเจตนารมณ์เป็นเช่นนั้นที่ศาลภาษีอากรกลางวินิจฉัยว่าสถาบันการเงินในประเทศญี่ปุ่นที่ให้บริษัทโจทก์กู้ยืมเงินไม่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ตามประมวลรัษฎากร มาตรา 70(2) จึงชอบแล้วอุทธรณ์ของโจทก์ข้อนี้ฟังไม่ขึ้นเช่นเดียวกัน"

(ต้น เวทไว-ไพฑูรย์ เนติโพธิ์-โสภณ จันทะระ)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ